

1515548-06.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... etc.

Jean Everton da Cruz Cerqueira, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

"O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições, vem oferecer denúncia contra JEAN EVERTON DA CRUZ CERQUEIRA, qualificado nestes autos, em razão dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515548-06.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515548-06.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Réu:

JEAN EVERTON DA CRUZ CERQUEIRA

Vistos, etc.

Jean Everton da Cruz Cerqueira, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

"O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições, vem oferecer denúncia contra JEAN EVERTON DA CRUZ CERQUEIRA, qualificado nestes autos, em razão dos fatos a seguir descritos.

Consta destes autos que, em 18 de maio de 2021, por volta das 11 horas, JEAN EVERTON DA CRUZ CERQUEIRA e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e com o mesmo propósito de praticar furto, adentraram um ônibus que trafegava na Avenida Guarapiranga, próximo ao nº 752, nesta cidade e comarca.

Em seguida, o desconhecido comparsa puxou e rasgou a bolsa da passageira Leila do R. A., o que fez com que os pertences dessa caíssem. Imediatamente, JEAN EVERTON DA CRUZ CERQUEIRA apanhou o telefone celular de Leila e, em companhia de seu sequaz, empreendeu fuga.

Algum tempo depois, policiais militares conseguiram deter JEAN EVERTON DA CRUZ CERQUEIRA na Avenida Ibirapuera, nesta cidade e comarca, em poder do telefone celular furtado da vítima.

Ante o exposto, JEAN EVERTON DA CRUZ CERQUEIRA está incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. "

A denúncia foi recebida (fls.34), houve defesa (fls. 82/83), e o recebimento foi ratificado (fls. 87/88). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em memoriais.

É o relatório.

Decido.

A ação é improcedente.

Em que pese a posse do celular pelo réu seja certa, não apenas afirmada pelos policiais, mas admitida por ele, quanto à autoria a prova restou fraca, eis que não foi possível a oitiva da vítima em juízo, restando assim apenas sua oitiva na fase policial, quando teria reconhecido o réu.

Acontece, porém, que conforme consta de fls. 20, a subtração teria ocorrido quase um ano antes do encontro do aparelho com o réu, e este sempre negou o furto, dando a mesma versão.

Nesse contexto, e especialmente não tendo sido possível a oitiva da vítima em juízo, tenho que a prova restou duvidosa, incapaz de gerar a certeza necessária a um decreto condenatório, apenas se fazendo a correção do erro material na denúncia quanto ao ano do fato, como também observou a Defensoria Pública.

Isto posto, julgo a presente ação IMPROCEDENTE, absolvendo o réu da acusação feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Transitada em julgado, façam-se as anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos após conferência pela Escrivã judicial.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA